MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Acuerdo de la Mesa del Litio entre el Estado Nacional y las Provincias de Jujuy, Salta y Catamarca sobre industrialización progresiva del litio

Incorpora a la Nación a la Mesa del Litio y fija la cláusula de industrialización progresiva (10 % procesado en el país a los cinco años y 30 % a los diez), obligatoria para proyectos nuevos y ampliaciones y negociada con incentivos para los que tienen estabilidad; suma el acuerdo KABIL–CAMYEN, una metodología común de verificación y la colaboración con el Instituto Nacional del Litio y Baterías.

Propuesta 39: Litio procesado en el país, hasta baterías
Cuándo: Fase II (año 2; antes o junto con el envío de la ley «Ley de reforma de la Ley 24.196 de Inversiones Mineras y del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones: cláusula de industrialización del litio»)
Trámite: No pasa por el Congreso como proyecto propio: convenio Nación–provincias (arts. 124 y 125 CN); ratificación por ley nacional y por cada legislatura provincial (cláusula decimosexta).

CONSIDERANDO:

Que en el presente Acuerdo intervienen el ESTADO NACIONAL, representado por la Secretaría de Minería del Ministerio de Infraestructura y Energía, autoridad de aplicación de la Ley N° 24.196 de Inversiones Mineras, y las PROVINCIAS DE JUJUY, SALTA y CATAMARCA, representadas por sus Gobernadores, en adelante «las partes».

Que las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio y pueden celebrar tratados parciales con conocimiento del Congreso, conforme a los artículos 124 y 125 de la Constitución Nacional.

Que la producción de litio de los proyectos aprobados se exporta como carbonato o cloruro, sin pasar a las etapas de mayor valor y conocimiento, y que la industrialización requiere cronogramas contractuales, demanda asegurada y capacidades científicas que el país tiene.

Que la Mesa del Litio de las Provincias de Jujuy, Salta y Catamarca es el ámbito natural para acordar una política común que dé previsibilidad a los inversores y evite exigencias dispares entre provincias.

Que la cláusula de industrialización debe aplicarse con respeto de la estabilidad fiscal de los proyectos ya aprobados, por negociación y con incentivos, mientras que las reglas ambientales de presupuestos mínimos rigen para todos.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan una política común de industrialización progresiva del litio en el país, para que una parte creciente de la producción de los proyectos de litio se procese en el territorio nacional como hidróxido de litio, materiales para cátodos, celdas o baterías, con respeto del dominio originario de las provincias sobre sus recursos.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Ámbito. El presente Acuerdo se ejecuta en el ámbito de la Mesa del Litio, espacio de concertación de las Provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, al que se incorpora el Estado Nacional a los fines de este Acuerdo. La incorporación no altera la naturaleza interprovincial de la Mesa ni sus demás funciones.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Cláusula de industrialización progresiva. Las partes adoptan como pauta común que cada proyecto de litio procese en el país, por sí o por terceros, al menos el DIEZ POR CIENTO (10 %) de su producción a los CINCO (5) años del inicio de su producción comercial y al menos el TREINTA POR CIENTO (30 %) a los DIEZ (10) años, medida en toneladas de carbonato de litio equivalente, como hidróxido de litio, materiales activos para cátodos, celdas, baterías u otros productos de mayor valor agregado que el carbonato o el cloruro de litio.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Proyectos nuevos y ampliaciones. La pauta de la cláusula tercera será obligatoria para los proyectos nuevos y las ampliaciones. A ese fin:
a) el Estado Nacional promoverá su incorporación al régimen de inversiones mineras de la Ley N° 24.196 y a las adhesiones al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones que sigan abiertas;
b) cada Provincia la incorporará, conforme a su legislación, en los contratos y actos que celebre u otorgue en ejercicio del dominio de sus recursos y en los acuerdos de sus empresas públicas mineras.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Proyectos con estabilidad. Respecto de los proyectos que gozan de estabilidad fiscal o de las garantías del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, la Mesa del Litio negociará con cada titular, en forma voluntaria y con respeto de esa estabilidad, un plan de procesamiento local con cronograma, a cambio de beneficios adicionales. Se comenzará por los proyectos aprobados en ese régimen: Rincón, en la Provincia de Salta; Fénix y Hombre Muerto Oeste, en el Salar del Hombre Muerto, Provincia de Catamarca; Sal de Oro, en las Provincias de Salta y Catamarca; Tres Quebradas, en Fiambalá, Provincia de Catamarca; y la ampliación de Cauchari-Olaroz, en la Provincia de Jujuy.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Beneficios adicionales. El Estado Nacional ofrecerá en esa negociación los beneficios que prevea la legislación nacional para la inversión en procesamiento local. Cada Provincia podrá ofrecer los que establezca su propia legislación. Los planes acordados se incorporarán como compromisos exigibles del titular, con su cronograma, y se publicarán.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Cooperación con la República de la India. La Provincia de Catamarca incorpora a la Mesa del Litio, para su seguimiento, el acuerdo de cooperación de su empresa pública minera con la empresa estatal india KABIL, y las partes promoverán que ese acuerdo sume compromisos de procesamiento en el país. El Estado Nacional solo facilitará, sin asumir obligaciones propias, por medio de sus instancias de cooperación con la República de la India.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Metodología y verificación. Las partes aprobarán dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días una metodología común para medir y verificar el procesamiento local, con declaración anual de cada titular y verificación independiente, de modo que la autoridad nacional y las autoridades provinciales usen los mismos criterios y no dupliquen exigencias.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Agua y comunidades. Las partes reafirman que las reglas ambientales de la Ley N° [—] de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Actividad Minera, incluido el balance hídrico por cuenca antes de aprobar y el monitoreo independiente y público del agua, rigen para todos los proyectos, y que la consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado por la Ley N° 24.071, es condición de cada proyecto.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Instituto Nacional del Litio y Baterías. Las partes colaborarán con el Instituto Nacional del Litio y Baterías, con sede en Palpalá, Provincia de Jujuy, y nodos en la Provincia de Catamarca y en la Ciudad de La Plata. La Provincia de Jujuy aportará, por convenio, la colaboración del centro de investigación del litio que funciona en Palpalá, y la Provincia de Catamarca, la sede de su nodo.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Dominio y regalías. Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo altera el dominio originario de las Provincias sobre sus recursos naturales, las regalías que perciben ni las competencias de sus autoridades mineras.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Comité de seguimiento. Créase en el ámbito de la Mesa del Litio un Comité de Seguimiento integrado por UN (1) representante de cada parte, que coordinará las negociaciones de la cláusula quinta, aprobará la metodología de la cláusula octava, verificará el avance y se reunirá al menos UNA (1) vez por semestre. Sus integrantes se desempeñarán ad honorem.

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Publicidad. Las partes publicarán en sus sitios oficiales el presente Acuerdo, las actas del Comité, los planes de procesamiento acordados y un informe anual con el porcentaje de la producción de litio procesado en el país por proyecto.

ARTÍCULO 14°.- Cláusula decimocuarta – Financiamiento. El presente Acuerdo no genera erogaciones adicionales. Cada parte atenderá los gastos de su participación con sus créditos presupuestarios vigentes.

ARTÍCULO 15°.- Cláusula decimoquinta – Adhesión. Podrán adherir al presente Acuerdo las demás provincias con recursos de litio, mediante comunicación al Comité de Seguimiento y ratificación por su legislatura.

ARTÍCULO 16°.- Cláusula decimosexta – Ratificación, vigencia y denuncia. El presente Acuerdo será ratificado por ley nacional y por la legislatura de cada Provincia firmante, y entrará en vigencia entre el Estado Nacional y cada Provincia desde la ratificación de ambos. Tiene duración indefinida; cualquiera de las partes podrá denunciarlo con UN (1) año de anticipación, sin afectar los planes de procesamiento ya acordados.

ARTÍCULO 17°.- Cláusula decimoséptima – Firma. En prueba de conformidad, se firman CUATRO (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en […], a los […] días del mes de […] de […].
